

Nr. 52 Kabinettsitzung vom 9. März 1937, 10.30 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 223–225¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Gürtner, Ohnesorge, Dorpmüller, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; Himmler; StS Lammers, Meissner, Funk, Krohn, Pfundtner, Nagel, Kleinmann, Backe, Willikens, Zschintzsch, Körner; v. Keudell; Heydrich; MR Rietzsch, Willuhn; Protokoll: MD Wienstein (P. 1, 3, 4), MR Röhrecke (P. 2).

Beginn: 10:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN HANDELSVERTRETUNG IN HSINKING (MANDSCHUKUO).
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERLÄNGERUNG DER AMTSZEIT DER GEMEINDLICHEN SELBSTVERWALTUNGSKÖRPER.
4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SICHERUNG DER REICHSGRENZE UND ÜBER VERGELTUNGSMASSNAHMEN.

1. ENTWURF EINES DEUTSCHEN STRAFGESETZBUCHS.

Der Reichsminister der Justiz machte grundsätzliche Ausführungen zu dem Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuchs². Er führte u. a. aus, daß folgende drei Säulen die Grundlage des Entwurfs bildeten: Eine andere, nämlich viel schärfere Bewertung des Hoch- und Landesverrats, des Gewohnheits- und des Berufsverbrechers.

Ferner verfolge der Entwurf die Grundrichtung einer besseren Freistellung des Richters vom Wortlaut des Gesetzes. Hierdurch solle eine größere Elastizität der Rechtsprechung erreicht werden. Der Richter solle jedoch gewissermaßen aus freiem Raum nicht selbst Recht sprechen oder gar schaffen, sondern das sei allein das Recht des Führers und Reichskanzlers³.

¹ Die Sitzung war zunächst auf den 2. März angesetzt; s. Anhang, FV 90*. Aufstellung der Tagesordnung und endgült. Terminierung s. R 43 I/1323, Bl. 259; R 43 II/138c, Bl. 7–10.

² KabVorl. des RJuM vom 2. 12. 1936 (s. ARH III, Nr. 194 P. 2; auch oben Dok. Nr. 21 P. 6) mit am 20. 2. 1937 nachgereichten Änderungen und Ergänzungen zu den §§ 1–132, die sich in Nachverhandlungen ergeben hatten; diese s. R 43 I/1476, Bl. 226–235 (mit hs. Eintrag der in der Kabinettsitzung beschlossenen Korrekturen); R 43 II/1516, Bl. 47–59 (Handexemplar Lammers'). Druck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt., Bd. 1, 2. T., S. 305–324. Zum Ergebnis der Sitzung s. auch den vertraul. Vm. des MR Rietzsch vom 21. 10. 1937, in: R 22/855, Bl. 167f. Darstellung bei GRUCHMANN, Justiz, S. 796–799.

³ Zu den Grundsätzen des DStGB-Entw. vgl. bereits ARH III, Nr. 26; prinzipielle Neuerungen des Allgem. Teils s. HARTL, Willensstrafrecht, S. 136–264.

Der *Führer und Reichskanzler* führte aus, daß es unter Umständen nötig sein könne, Strafen zu erhöhen oder herabzusetzen, auch wenn der Strafraum des Gesetzes damit verändert werde. In diesem Zusammenhang wolle er nur an den Fall des Kindesraubes in Bonn erinnern, wo es sich als notwendig erwiesen habe, Todesstrafe mit rückwirkender Kraft einzuführen⁴.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß der Strafraum heute für jedes Delikt weit gefaßt sei. Eine Änderung des Entwurfs in dieser Hinsicht sei nicht nötig.

Sodann wurde die 1. Seite des Entwurfs⁵ erörtert.

Zum 1. Satz führte der *Führer und Reichskanzler* aus, daß die nationalsozialistische Weltauffassung noch nicht restlos durchgeführt sei. Jedes Gesetz sei dem augenblicklichen Stadium angepaßt, in dem sich Volk und Staat befinden. Deshalb könne er dem 1. Satz nicht zustimmen.

Nach längerer Aussprache wurde folgende Fassung des 1. Satzes beschlossen:

„Das deutsche Strafrecht hat der Erhaltung des Deutschen Volkes und der Sicherung des nationalsozialistischen Staates zu dienen.“

Des weiteren wurden im Vorwort die Worte „Sühne für Unrecht“ *hinter* die Worte „Schutz des Volkes“ gestellt, ferner die Worte „Ehre und Treue“ *hinter* die Worte „Rasse und Erbgut“.

Die Umstellung erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch des *Führers und Reichskanzlers*.

Anschließend erfolgte die Erörterung des Ersten Buches⁶, und zwar in Abschnitten.

Der *Reichsminister der Justiz* las die einzelnen Paragraphen vor. Die Paragraphen erhielten die aus der Anlage ersichtliche Fassung⁷.

Zu § 35⁸ entstand eine längere Aussprache über die Frage, ob die Ämter der Partei den öffentlichen Ämtern gleichgestellt werden sollen.

Es wurde beschlossen, die Ämter der Partei den öffentlichen Ämtern gleichzustellen⁹.

Dem Entwurf wurde im Ersten Buch (§§ 1–88) in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung *zugestimmt*.

⁴ Durch das Gesetz gegen erpresserischen Kindesraub vom 22. 6. 1936 (RGBl. I S. 493); s. ARH III, FV 330* und 332*. Zu dessen Veranlassung: GRUCHMANN, Justiz, S. 894–897.

⁵ Präambel; diese lautete: „Überzeugt, daß das deutsche Strafrecht von nationalsozialistischer Grundanschauung durchdrungen sein muß, hat die Reichsregierung dieses Gesetz beschlossen und übergibt es dem deutschen Volk. – Das gesunde Empfinden des Volkes für Recht und Unrecht bestimmt Inhalt und Anwendung des Strafrechts. – Sühne für Unrecht, / Schutz des Volkes, / Festigung des Willens zur Gemeinschaft / sind Sinn und Zweck des Strafrechts. – Ehre und Treue, / Rasse und Erbgut, / Wehrhaftigkeit und Arbeitskraft, / Zucht und Ordnung / zu wahren, ist seine Aufgabe. – Das Bekenntnis / „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ / gibt ihm die Prägung. – In diesem Sinne ist das Gesetz geschaffen. – In diesem Geist soll Recht gesprochen werden von berufenen Richtern, die als Wahrer der Gerechtigkeit dem deutschen Volke dienen.“

⁶ Allgemeine Bestimmungen (§§ 1–88).

⁷ Es wurden folgende Änderungen beschlossen:

– a)

In § 22 *Verminderte Schuldfähigkeit* erhielt Abs. 3, welcher lautete: „Selbstverschuldeter Rausch darf nicht zur Milderung der Strafe führen“, die Ergänzung: „sondern ist straferschwerend“.

– b)

§ 25 *Todesstrafe*: „Die Todesstrafe wird durch Enthaupten vollzogen. Die Vollstreckung erfolgt in einem umschlossenen Raum; sie ist nicht öffentlich.“ Ersetzung durch: „Die Todesstrafe wird im allgemeinen [statt dessen lt. Vm. Rietzsch' (o. Anm. 2): regelmäßig] durch Enthaupten vollzogen. Der Reichsminister der Justiz kann eine andere Form der Vollstreckung anordnen.“

– c)

§ 30 *Festungshaft*: „Statt auf Gefängnisstrafe oder Haft kann der Richter auf Festungshaft erkennen, wenn der Täter ausschließlich aus ehrenhaften Beweggründen gehandelt, sich auch nicht gegen die Ehre oder das Wohl des deutschen Volkes vergangen hat und wenn Festungshaft nach seiner Gesamtpersönlichkeit angemessen ist.“ Streichung des Wortes „ausschließlich“.

⁸ § 35 *Den öffentlichen Ämtern gleiche Rechtsstellungen* lautete: „[1] Im Sinne dieses Abschnitts stehen den öffentlichen Ämtern gleich: der aktive Dienst in der Wehrmacht, die Zugehörigkeit zum Reichsarbeitsdienst, die aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte, kirchliche Ämter, sowie der Beruf des Rechtsanwalts, der zur geschäftsmäßigen Wahrnehmung fremder Rechte zugelassenen Personen, des Arztes, Zahnarztes, Tierarztes, Apothekers, Schriftleiters und öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers.

[2] Die Folgen der Straftat für die Zugehörigkeit zu der Partei und die Bekleidung von Ämtern in der Partei regelt der Stellvertreter des Führers.“

⁹ Im Ergebnis bedeutete dies nach dem Vm. Rietzsch' (o. Anm. 2): „In § 35 wurde der zweite Absatz gestrichen. Im ersten Absatz sollen die Ämter der Partei und der ihr angeschlossenen Verbände den öffentlichen Ämtern gleichgestellt werden. Bei der Erwähnung der kirchlichen Ämter soll es bleiben.“

Diese Zustimmung bezieht sich nicht auf einzelne Formulierungswünsche. Es soll den Mitgliedern des Reichskabinetts unbenommen sein, Wünsche auf andere Formulierung einzelner Paragraphen dem Reichsminister der Justiz noch mitzuteilen, um über eine andere Formulierung sich mit ihm zu einigen¹⁰.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER DEUTSCHEN HANDELSVERTRETUNG IN HSINKING (MANDSCHUKUO).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹¹.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹².

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERLÄNGERUNG DER AMTSZEIT DER GEMEINDLICHEN SELBSTVERWALTUNGSKÖRPER.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹³.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁴.

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SICHERUNG DER REICHSGRENZE UND ÜBER VERGELTUNGSMASSNAHMEN.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs vor¹⁵.

¹⁰ Fortgang der Beratungen des DStGB-Entwurfs im Kabinett s. unten Dok. Nr. 83 P. 1.

¹¹ KabVorl. des AA vom 22. 2. 1937: R 43 I/1476, Bl. 219. Das Gesetz enthielt nur einen Paragraphen: „In Hsinking wird eine Deutsche Handelsvertretung errichtet.“ Es diente der Umsetzung des am 30. 4. 1936 geschlossenen Handelsabkommens mit dem japan. Protektorat Mandschukuo, das bereits im Juni 1936 einen Handelsbevollmächtigten nach Berlin entsandt hatte; s. ADAP C VI/1, Anm. der Herausgeber nach Nr. 303, S. 462. Die dt. Seite mußte beim Ausbau ihrer Beziehungen zu Mandschukuo mit großer Vorsicht agieren, um die laufenden und umfangreicheren Wirtschaftsbeziehungen zur nationalchinesischen Kuomintang-Regierung in Nanking, von der Dtl. gegen Lieferung von Rüstungsgütern lebenswichtige industrielle Rohstoffe und Ölsaaten bezog, nicht zu stören; vgl. ARH III, Nr. 93 Anm. 17; ADAP C VI/1, Nrr. 7, 56, 157, 162. Generell zum Handel mit Mandschukuo s. BOELCKE, Dtl. als Welthandelsmacht, S. 77–84; RATENHOF, Chinapolitik, S. 447–450.

¹² Gesetz über die Errichtung einer Dt. Handelsvertretung in Hsinking vom 9. 3. 1937 (RGBl. II S. 105). Bei der Benennung der Vertretung unterblieb ausdrücklich jede Bezugnahme auf Mandschukuo; ADAP C VI/2, Nr. 434. Nach Aufnahme diplomat. Beziehungen des Reichs mit Mandschukuo wurde die Handelsvertretung durch Gesetz vom 17. 8. 1938 (RGBl. II S. 425) in eine Gesandtschaft umgewandelt; s. R 22/3207, Bl. 22–25.

¹³ KahVorl. des RIM vom 23. 2. 1937: R 43 I/1476, Bl. 220–222, 216; R 43 II/567, Bl. 86–90; R 1501/5489, S. 25–33. Das Gesetz bestand materiell aus nur einem Paragraphen, welcher lautete:

„(1) Die Amtszeit der auf Grund des Vorläufigen Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 31. März 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 153) gebildeten Selbstverwaltungskörper der Gemeindeverbände wird bis auf weiteres verlängert.

(2) Diese Vorschrift gilt auch für die Amtszeit der Mitglieder der Kreisausschüsse der preußischen Landkreise sowie der Kreisräte und Kreistage der württembergischen Kreisverbände.“

§ 15 des o. g. Gesetzes vom 31. 3. 1933 (s. ARH I/1, Nrr. 78 P. 2, 80 P. 1) hatte die Amtszeit der gemeindl. Selbstverwaltungsorgane auf vier Jahre ab dem 5. März 1933 festgesetzt. Für die Gemeinden war diese Bestimmung seit Inkrafttreten der Dt. Gemeindeordnung von 1935 hinfällig (§ 52 DGO: Berufung der Gemeinderäte auf sechs Jahre), bezüglich der Kreistage und der in einigen Ländern bestehenden Bezirks- und Provinzialtage aber stand eine Regelung noch aus. Aus der Begründung: „Die für die Kreise gebildeten Verwaltungskörper im jetzigen Zeitpunkt nochmals in einem umständlichen Verfahren zu erneuern, dürfte unzweckmäßig sein im Hinblick darauf, daß in naher Zeit mit dem Erlaß der Deutschen Kreisordnung gerechnet werden kann. Es wird daher vorgeschlagen, die Amtszeit dieser Verwaltungskörper noch bis zum Erlaß der Deutschen Kreisordnung zu verlängern.“ Jedoch wurde das Projekt einer Kreisordnung nicht verwirklicht; hierzu Folgeband, Dok. vom 9. 7. 1938.

¹⁴ Ausfertigung als Gesetz über die Amtszeit der gemeindlichen Selbstverwaltungskörper vom 9. 3. 1937 (RGBl. I S. 282); vgl. PFUNDTNER/NEUBERTI e 5. Eine Anschlußregelung wegen des Nichtzustandekommens der Kreisordnung erfolgte nicht.

¹⁵ Geheime KabVorl. des RIM vom 1. 3. 1937: R 43 I/1476, Bl. 217f.; mit Begleitschreiben und Begründung auch in: R 5101/23670, unfol.; R 22/2340, Bl. 45–49; PA, R 28080, S. 1–7. Zur Abstimmung des Entwurfs in einer Ressortbesprechung vom 11. 12. 1936 s. ARH III, Nr. 200, materieller Inhalt dort Anm. 7, 12. Das Begleitschreiben bemerkte, daß zwar die Auswirkung der Vorlage auf die in Aussicht genommenen Verhandlungen über ein dt.-poln. Volksgruppenabkommen nicht zuverlässig abzuschätzen sei, das Gesetz aber „eine zweckmäßige Erwiderung“ auf das tschechoslowak. StaatsverteidigungsG und die poln. GrenzVO von 1936

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁶.

(hierzu wiederum ARH III, Nr. 200 Anm. 2, 3, 9, 10) darstelle. Die Gesetzesbegründung schloß: „Es ist zu erwarten, daß das Gesetz von der Tschechoslowakischen Regierung wie auch von der Polnischen Regierung wohl verstanden werden und daß es eine günstige psychologische Wirkung zu Gunsten der reichs- und Volksdeutschen Belange ausüben wird. Die allgemein gehaltene Fassung ermöglicht es, die Bestimmungen nötigenfalls auch gegenüber anderen Ländern anzuwenden.“

¹⁶ Das Gesetz wurde von Hitler am 9. 3. 1937 ausgefertigt (RGBl. I S. 281). Zur Vorbereitung von Vergeltungsmaßnahmen hatte der RFSSGhDP durch vertraul. RdErl. vom 18. 2. 1937 die Einzelerfassung sämtl. tschechoslowak. Staatsangehöriger im Reich angeordnet. Diese hatten auf dem Polizeirevier einen Fragebogen auszufüllen, der ihnen u. a. detaillierte Angaben zur berufl. Stellung, Einkommens- und Vermögenslage abverlangte und bei falscher oder unvollständ. Beantwortung den Entzug der Aufenthaltserlaubnis androhte; PA, R 103625, Bl. 162–164. Gegen dieses schikanöse Vorgehen protestierte die Tschechoslowak. Gesandtschaft mit mehreren scharfen Verbalnoten (ebd. Bl. 217, 220), in der ČSR selbst provozierte es eine härtere Linie gegen die Sudetendeutschen; vgl. ADAP C VI/2, Nr. 288 Anm. 4. Durch RdErl. an die außerpreuß. Landesregierungen und die preuß. RegPräs. vom 5. 5. 1937 behielt sich der RIM die Anordnung weiterer Vergeltungsmaßnahmen aufgr. des Gesetzes ausdrücklich selbst vor; R 43 II/1264a, Bl. 38f. – Zur Vorbereitung einer 1. DVO s. zunächst Dok. Nr. 84.

Zitierhinweis

Nr. 52 Kabinettsitzung vom 9. März 1937, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d052>